

วิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งได้ดำเนินการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลังจากที่มีคำสั่งพิพาทแล้ว ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องคดีข้อหานี้จึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งสิทธิการฟ้องคดีดังกล่าว แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการฟ้องคดีนั้นในวันใด แต่เมื่อปรากฏว่าหนังสือแจ้งสิทธิการฟ้องคดีดังกล่าว ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาสำหรับยื่นฟ้องคดีข้อหานี้จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีข้อหานี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๖๒)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

คดีนี้เหตุละเมิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๑๘๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลแพ่ง กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ซึ่งต่อมาศาลปกครองเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของศาลแพ่งว่า คดีนี้เข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้คู่ความไปฟ้องคดีใหม่ต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ซึ่งการนับระยะเวลาการฟ้องคดีใหม่กรณีศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนั้นตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ขยายอายุความหรือกำหนดเวลาการฟ้องคดีออกไปจนถึงหกสิบวันนับแต่วันที่มิคำสั่งของศาล กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่



วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะครบกำหนดเวลาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ ศาลปกครองจึงรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒/๒๕๖๓)

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๖๔-๕๖๕

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-แยกท่าพระ สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง-แยกสนามไชย (สถานีวังบูรพา) (ในช่วงบริเวณอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดี) ทำให้พื้นถนนที่ก่อสร้างเกิดการทรุดตัว ซึ่งส่งผลทำให้ฐานรากของอาคารพาณิชย์เกิดความเสียหาย ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อยู่อาศัย และส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ ให้ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด แต่ไม่ได้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เรียกร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยังคงดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ (ในช่วงบริเวณอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดี) ต่อเนื่องเรื่อยมา จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เหตุแห่งความเสียหายย่อมเกิดขึ้นติดต่อกันตลอดมาจนถึงวันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ดังกล่าว ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้แทนอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑



ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารพาณิชย์ และได้ข้อสรุปว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าตรวจสอบความเสียหายของอาคารพาณิชย์ หลังจากมีการตรวจสอบสภาพของอาคารพาณิชย์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือที่ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตกลงที่จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมภายนอกอาคารก่อน ส่วนการซ่อมแซมภายในอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้าดำเนินการหลังจากตกลงแผนงานกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กระทำการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับความเสียหายตามฟ้องแล้วตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ซ่อมแซมตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงนาย ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แจ้งว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งรวมถึงอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงเจรจาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจนได้ข้อยุติ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเจรจาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร่งด่วน แต่หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงสามารถนัดมาฟ้องต่อศาลได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๖/๒๕๖๓ ที่ คผ.๔๗/๒๕๖๓ และที่ คผ.๔๘/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดชอบ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๕๗๑-๕๗๓

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๓๔-๓๓๕

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๐๗-๒๐๘

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๒๗-๒๒๘

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลชัยสน อำเภอเมืองหลัก จังหวัดสระบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงวัวนม โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์และให้การอบรมกับเกษตรกร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุญาตให้นาง ส. ไร่ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการประกอบกิจการรับซื้อขายพืชไร่ ลานตากมันสำปะหลังและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๒๖๑๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการมีมติอนุญาตดังกล่าวทำให้มีการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น เสียงดัง และน้ำเสีย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งบ้านอยู่ใกล้เคียงและผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่มีมติอนุญาตให้นาง ส. ไร่ที่ดินสำหรับประกอบกิจการดังกล่าว นั้น ความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง มลพิษทางเสียงจากการประกอบกิจการลานตากมันสำปะหลัง ตลอดจนมลพิษทางกลิ่นที่เกิดจากการปล่อยน้ำในกระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย มิใช่แต่เพียงผู้ฟ้องคดีที่ตั้งบ้านอยู่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการเท่านั้น หากยังมีโอกาสส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณโดยรอบในท้องที่นั้น รวมทั้งประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณดังกล่าวด้วย แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีมติอนุญาตให้นาง ส. ไร่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อประกอบกิจการทำลานตากมันสำปะหลัง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง วางเงื่อนไขและมาตรการป้องกันด้านมลภาวะให้รัดกุม แต่ความเดือดร้อนยังคงมีอยู่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้จึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ สข ๑๐๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ ๑๖๙ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยมีเนื้อที่ไม่ครบถ้วน น้อยกว่าเนื้อที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์แท้จริงที่จะขอให้ศาลเพิกถอน น.ส.ล. พิพาทดังกล่าวและให้ดำเนินการออก น.ส.ล. ให้ครบตามจำนวนเนื้อที่ที่แท้จริง ๒๑๙ ไร่ ๔๙ ตารางวา นั้น การฟ้องคดีเพื่อขอให้เรียกคืนที่ดินพิพาทที่ขาดหายไปให้กลับคืนมาเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันให้ถูกต้องตามความเป็นจริงถือเป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไม่สามารถทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อน บริเวณป่าบ้านอนกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลอนกลาง อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ได้ เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ นาย ว. ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อน เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ป่าแม่อนแปลงย่อยที่ ๑๐ ขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว นั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๐ (๒) บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งมาตรา ๔๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีนี้มาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทเพื่อให้ที่ดินกลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖/๒๕๖๓)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกอบระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประชาชนทั่วไปจึงไม่อาจเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ เมื่อตามคำฟ้องนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๗/๙ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ออกทับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ดังกล่าว ก็เพียงพอให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ต่อไปเท่านั้น กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยตรง ซึ่งจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีใช่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๖๓)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๘๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๙๑-๘๙๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๘๙



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนและแก้ไขบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภทสายงาน และระดับตำแหน่งเฉพาะลำดับ ๑๖ ลำดับ ๖/๑ และลำดับ ๑๖๓ เฉพาะกลุ่มตำแหน่งในสายงานเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบเจ็ดและกลุ่มข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ได้รับการเลื่อนไหล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีโอกาสได้รับเงินประจำตำแหน่งอันเป็นประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ และไม่มีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อกู้มครองสถานะตามกฎหมายของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนั้น การฟ้องคดีในข้อหานี้จึงหาได้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๗๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร มิใช่การฟ้อง คดีปกครองที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๕/๒๕๖๓)

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุ จำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อม รวมถึงทางสาธารณสุขประโยชน์ ห้วยค่างเหลื่อม และห้วยค่านางอ้วน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและแหล่งน้ำที่ประชาชน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็นคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๖/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบถึงน้ำมันหรือถึงสารเคมีเหนือพื้นดินโรงงานตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบโรงงานเป็นระยะทางถึง ๒,๐๐๐ เมตร ได้ หากถึงน้ำมันหรือถึงสารเคมีเหนือพื้นดินดังกล่าวมีการชำรุด รั่วไหล หรือระเบิดเนื่องจากมิได้มีการตรวจสอบซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน การฟ้องคดีนี้จึงย่อมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนที่มีบ้านพักอาศัยในบริเวณรัศมี ๒,๐๐๐ เมตร โดยรอบโรงงานดังกล่าว การรับฟ้องคดีนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน แก๊วเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อแก้ไขระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๘ โดยกำหนดให้กรรมการชุมชนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในชุมชนเสียโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองตามสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน แก๊วเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น โดยที่ระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยคณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เป็นตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยราชการเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนในชุมชนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนั้น คำพิพากษาคดีนี้ย่อมมีผลโดยตรงต่อสิทธิของประชาชนในชุมชนทั้งผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๑๙/๒๕๖๒)



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

คำสั่งให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามคำสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ คำสั่ง กทช. ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ และคำสั่ง กทช. ที่ ๘๔/๒๕๕๕ ที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นคำสั่งที่ใช้บังคับกับเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทั้งสามฉบับดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีอันเป็นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีหรือกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น มิใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับท้องที่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ออกจากแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หากไม่มีการเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่แนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในเฉพาะส่วนของตำบลพระนอนให้ถูกต้อง จะมีผลกระทบไปสู่คนรุ่นหลังและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ นั้น แม้ศาลจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่การฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ฟ้องว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนข้อความในข้อ ๖ วรรคสี่ ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์



การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๙ คำว่า “เว้นแต่สมาชิกที่เกษียณอายุซึ่งได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนและไม่มีหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ประสงค์จะถอนหุ้นโดยยังคงสมาชิกภาพ ให้ถอนคืนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง” โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับจดทะเบียนดังกล่าว นั้น ผลของการพิจารณาพิพากษาคดีตามข้อหานี้ย่อมมีผลโดยตรงต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเกษียณอายุราชการและจะเกษียณอายุราชการที่มีสิทธิถอนคืนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการฟ้องคดีในข้อหานี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีโดยอ้างว่า สัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ภ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ทำการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสถานพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีจึงเกี่ยวพันกับการคุ้มครองประโยชน์กับส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น แม้คดีมีมูลเหตุจากสัญญาทางปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการสาธารณะ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะเหตุผู้ถูกฟ้องคดีประพฤติผิดสัญญาและมีเบี้ยปรับที่ต้องชำระตามสัญญา กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องเพื่อประโยชน์ตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีโดยตรง ส่วนวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง แม้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็มิได้มีผลทำให้การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาล่าช้าจนล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดี อันเป็นการบริหารสัญญาที่บกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองกลายเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ การอ้างประโยชน์ต่อส่วนรวมกับการบริหารสัญญาผิดพลาดจึงเป็นคนละกรณีกัน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ กรณีจึงมิใช่การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและมิใช่การฟ้องคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า การที่สหภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ ในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ข้อ ๒.๕ กำหนดว่า ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพกรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพกรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยมีข้ออ้างประการหนึ่งว่า การฟ้องคดีนี้เป็นการตรวจสอบการหาประโยชน์จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพของผู้เข้าอบรมจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม นั้น เห็นว่าประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การจัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการหรือการกระทำนั้น แต่ผลของการฟ้องคดีนี้หากจะเป็นประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติจำนวนหนึ่งเท่านั้น โดยประชาชนส่วนรวมมิได้รับประโยชน์จากผลของการฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๓๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๒๓๑๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดบัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ใหม่ โดยกำหนดให้ข้าราชการทหาร ชั้นยศ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้การเทียบตำแหน่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงช่วงระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนจากระบบ “ซี” เป็นการกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนใหม่ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน



พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิในการปรับตำแหน่งย้อนหลัง และสูญเสียสิทธิในการขอเบิกเงิน พ.ช.ต. (ส่วนที่ขาดจากสิทธิ) อย่างไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยมีข้ออ้างประการหนึ่งว่า หากศาลปกครองรับคดีนี้ไว้พิจารณาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน มิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว นั้น การที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้วไว้พิจารณาได้นั้น ศาลจะต้องพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาในคดีว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่ ซึ่งหมายถึงประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการหรือการกระทำนั้นเป็นสำคัญ สำหรับคดีนี้เห็นว่า หากจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มข้าราชการจำนวน ๑๖๕ นาย ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเท่านั้น มิได้ทำให้ข้าราชการส่วนรวมได้รับประโยชน์จากผลที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาในคดีนี้แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๕/๒๕๖๓)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) กรณีที่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เห็นชอบกับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีหนังสือทักท้วงมายังผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดค่าใช้สอยในการกิจซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๒,๙๘๑,๘๐๐ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีเรียกเงินเพื่อส่งคืนคลัง หากเรียกเงินคืนไม่ได้ ให้ดำเนินการทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีเจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์ไว้ในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วไม่เห็นพ้องด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงได้เสนออุทธรณ์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาต่อไป ซึ่งต่อมา



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และถือว่าวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดียอมเชื่อตามหนังสือฉบับดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไปจนถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แม้จะพ้นระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีแล้ว แต่ยังคงอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดแจ้งขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้ง กรณีจึงมีเหตุจำเป็นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๘/๒๕๖๓)

๒) กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่อ้างว่า คดีนี้มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ เนื่องจากกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ยังมีได้พิจารณาว่าสมควรคืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เป็นเหตุจำเป็นเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงการดำเนินการคืนที่ดินบริจาคให้กับผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด และได้รับการชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคืนที่ดินบริจาคให้กับผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ปฏิเสธการคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจและเชื่อโดยสุจริตว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ดำเนินการคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการฟ้องร้องจนล่วงเลยกำหนดเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติคุ้มครองไว้ในมาตรา ๓๗ และการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองมีผลโดยตรงต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง นั้น เหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี หมายถึง เหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด แต่กรณีตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดียังไม่พอรับฟังได้ว่าเป็นเหตุจำเป็นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และแม้มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะบัญญัติคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลไว้ โดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลได้ แต่การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง และตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการคืนที่ดินบริจาคให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะต้องดำเนินการใช้สิทธิทางศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงไม่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่อ้างว่า ระหว่างที่ศาลแขวงพระนครใต้มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีออกนอกราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) เมื่อคดีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ออกไปนอกราชอาณาจักรเร่งรัดหาพยานหลักฐาน ซึ่งพยานหลักฐานเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีการแปลและรับรองอย่างถูกต้อง



จากกระทรวงการต่างประเทศ จึงต้องใช้เวลาพอสมควร จนเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีได้พยานหลักฐานมา และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องก่อนได้พยานหลักฐานสำคัญที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ย่อมส่งผลถึงคดีของผู้ฟ้องคดี นั้น ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวไม่อาจรับฟังว่าการฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดี (ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติเลบานอน) เข้ามาในราชอาณาจักรที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นที่ศาลปกครองจะรับคดีนี้ไว้พิจารณา ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่อ้างว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาห้าปีได้เป็นเพราะในช่วงเวลานั้นศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งไม่สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเวลาดังกล่าว กรณีถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี นั้น เหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งไม่สามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเองจึงมีใช่เหตุจำเป็นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

แม้จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยได้เข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งแรกเข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอกเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้นได้เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก็ตาม แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารถยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ ประกอบกับตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๒๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ



ในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครองและการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่จำเป็นต้องฟ้องคดี หรือดำเนินคดีปกครองด้วยตนเองแต่อย่างใด บุคคลดังกล่าวอาจมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถที่อาจดำเนินการแทนผู้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีหรือดำเนินคดีแทนตนได้ ดังนั้น อาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของผู้ฟ้องคดี จึงไม่น่าเชื่อว่ารุนแรงถึงขนาดขาดสติสัมปชัญญะโดยสิ้นเชิง เข้าข่ายเป็นคนวิกลจริต ไม่อยู่ในวิสัยที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวกำหนด ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตนได้แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๔/๒๕๖๓)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

คดีนี้เทศบาลเมืองมาบตาพุด (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำและสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ค้างชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตเลขที่ ๘/๒๕๓๓ เลขที่ ๙/๒๕๓๓ และเลขที่ ๕๖/๒๕๓๔ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าและดอกเบี้ย และตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๘/๒๕๔๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่า และดอกเบี้ย ใบอนุญาตเลขที่ ๓๒/๒๕๔๕ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่า และดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่า การฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทนสำหรับใบอนุญาตเลขที่ ๘/๒๕๓๓ เลขที่ ๙/๒๕๓๓ และเลขที่ ๕๖/๒๕๓๔ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๘/๒๕๔๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ส่วนการฟ้องคดีเรียกค่าตอบแทนตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๒/๒๕๔๕ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา



หนึ่งปีเช่นเดียวกัน มีเพียงการฟ้องเรียกค่าตอบแทน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น ที่ยังไม่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดี แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฟ้องคดีภายในระยะเวลาของการฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีรอการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เคยฟ้องคดีเรียกค่าตอบแทนในปีดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๖/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๘๗/๒๕๕๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาโดยศาลปกครองชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งระยะเวลาระหว่างรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาของการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงวินิจฉัยว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นกรณีที่ศาลเห็นเองว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแม้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของการฟ้องคดีแล้วก็ตาม แต่มีเหตุจำเป็นจึงรับคำฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวเป็นที่สุดแล้วตามข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๘๑/๒๕๖๒)

๕. คำธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๗๕

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๐๔-๖๐๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๗๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๒๖-๒๒๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๕๑-๓๕๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๑๒-๙๑๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๐



๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๐๗-๖๐๘

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๐๘-๖๒๐

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๖-๒๗๗

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๒๗-๒๓๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๕๓-๓๕๗

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๑๖-๙๑๘

๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๒๒-๖๒๔

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๗-๒๗๘

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๓๑-๒๓๓

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๕๗

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๒๘๘-๒๙๐

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๒๔-๖๒๕

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๘

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๓๓-๒๓๕

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๕๗-๓๕๘

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๑๘-๙๒๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๒๙๐-๒๙๓

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๔๑-๒๔๒

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๒๕-๖๒๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๘-๒๗๙



ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๓๕-๒๓๖
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๕๘-๓๖๐
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๒๑-๙๒๓
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๙๓-๒๙๕

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๙๕-๒๙๖
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๑๕
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๒

๕) การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๙๙

๕.๖ กรณีอื่น ๆ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๒๓-๙๒๖

๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๓๕-๖๓๗
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๗๙-๒๘๒
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๓๖-๒๓๘
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๖๐-๓๖๓
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๒๖-๙๓๓
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๙๗-๓๐๑
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๑๖-๒๑๗

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส่วนคำฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป แม้เนื้อหาสาระของคำสั่งดังกล่าวจะอาศัยเหตุในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขอไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เช่นเดียวกันก็ตาม แต่คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิมนับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส่วนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิมนับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กับคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงหาใช่กรณีเป็นการออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากมีข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน และไม่ได้กำหนดวันเดินทางให้ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลวารินชำราบ คำฟ้องคดีนี้ จึงไม่มีสภาพแห่งข้อหา ข้อน่า และคำขอท้ายฟ้อง โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเรื่องเดียวกันกับคดีก่อน อันจะต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นอีก ตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๒๑๐/๒๕๖๒)

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยวินิจฉัยว่า ข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการตุลาการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเป็น ให้ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม

